

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งร้องที่ 435/2532

พื้นที่สำรวจเอกเทศ นิราลัย

โจทก์

นายสุเทพ ศศิแสงสุวรรณ

ຈຳເລຍ

นายสุเทพ ศศิแสงสุวรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งแล้ว คดีถึงที่สุดต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์อย่าง
คนอนาถาจำเลยมิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 156วรรคท้าย แต่อย่างไร แต่จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้
ศาลพิจารณาคำขอใหม่ตามมาตรา 156 วรรค 4 ดังนั้น เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นให้
ยกคำร้องดังกล่าว คำสั่งศาลอุทธรณ์เช่นว่านี้จะถึงที่สุดหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา
ของจำเลยไว้วินิจฉัยชี้ขาดต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 93แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวพิพาทห้องเช่าเลขที่ 596/5 ซอยแก้วฟ้า แขวงมมหาพยุพรากรม เขตบางรักกรุงเทพมหานคร

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วเห็นว่าจำเลยยังไม่ยากจน พอมีเงินที่จะเสียค่าธรรมเนียมได้ จึงไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ หากจำเลยยังตั้งใจที่จะอุทธรณ์ต่อไปให้

จำเลยนำค่าธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันมีคำสั่งจำเลยยื่นคำร้องขอ
อนุญาตนำพยานมาสืบเพิ่มเติม ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตถึงวันนัดไต่สวนทนายโจทก์
และทนายจำเลยมาศาลทนายจำเลยแถลงว่าไม่ได้เตรียมพยานมาศาลจึงขอเลื่อนคดี
ไปก่อนทนายโจทก์ค้านว่าจำเลยประวิงคดีไม่ควรให้เลื่อน ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วไม่
อนุญาตให้เลื่อนคดี และถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบให้ยกคำร้อง ให้จำเลยวางเงินค่า
ธรรมเนียมศาลภายใน 7 วันนับแต่วันมีคำสั่ง มิฉะนั้นถือว่าไม่พอใจอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง อ้างว่าเป็นคนยากจนไม่มีญาติมิตรที่จะให้ความช่วยเหลือ
เรื่องค่าธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ และมีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้จำเลยดำเนิน
คดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ได้ ขอให้ศาลอุทธรณ์ยื่นสำนวนให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการไต่สวนคำร้องของจำเลย หรือมิฉะนั้นก็ขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งอนุญาตให้
จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ไปเลยศาลอุทธรณ์สั่งว่า ข้อที่จำเลยขอ
ให้ยื่นสำนวนให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาคำขอใหม่ เพื่อ
อนุญาตให้จำเลยนำพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมว่าเป็นคนยากจน โดยอ้างเหตุว่า
ในวันนัดไต่สวนคำร้องขอนั้น โจทก์จะต้องได้รับหมายแจ้งนัดโดยชอบเสียก่อน แต่
เนื่องจากการส่งหมายได้ปิดไว้ที่ภูมิลำเนาของโจทก์ก่อนวันนัดเพียง 1 วัน จึง
เป็นการปิดหมายโดยไม่ชอบแม้จำเลยนำพยานมาศาลก็จะทำการสืบพยานไม่ได้
จำเลยจึงเชื่อโดยสุจริตว่าจะต้องเลื่อนคดี จึงไม่ได้นำพยานมาศาลนั้น กรณีเช่นนี้เป็น
ความเข้าใจของจำเลยฝ่ายเดียว ไม่อาจยกขึ้นมาเป็นเหตุเพื่อให้ศาลชั้นต้นทำการ
ไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของจำเลยชอบ
แล้วส่วนที่จำเลยขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งอนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีอย่างคนอนาถานั้น
เห็นว่าเมื่อศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขอให้พิจารณาคำขอใหม่เพราะจำเลยไม่มีพยานมา
สืบแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนยากจนไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลชั้น
อุทธรณ์ได้คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว หากจำเลยยังพอใจอุทธรณ์ให้นำเงินค่าขึ้นศาล
มาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 10 วัน นับแต่วันฟังคำสั่ง

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 86)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 92)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นเรื่องการต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยยอมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 จำเลยจะฎีกาขอต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาอีกไม่ได้คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยโดยหักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นเรื่องการต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยยอมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 จำเลยจะฎีกาขอต่อสู้คดีอย่างคนอนาถาอีกไม่ได้คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยโดยหักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ